

LA INTERLOCUTÒRIA

És una resolució judicial motivada que decideix recursos contra provisions i decrets, qüestions incidentals, supòsits processals, la nul·litat del procediment, o que, d'acord amb les lleis d'enjudiciament, ha de tenir aquesta forma (articles 246.1.b de la LOPJ, 206.2 de la LEC i 141 de la LECr).

Les interlocutòries han de ser fonamentades i han de contenir, en paràgrafs separats i numerats, 3 apartats: els fets, els raonaments jurídics i la part dispositiva.

La numeració pot ser amb xifres (1, 2, 3, etc.) o amb ordinals sense abreujar (*Primer, Segon, Tercer*, etc.). Si només s'hi ha de fer constar un fet o un raonament jurídic, s'introdueix amb l'expressió *Únic*. En tot cas, cal fer una tria coherent dins del mateix document: si es numeren els fets amb xifres, també cal numerar amb xifres, i no pas amb ordinals, els raonaments jurídics.

A l'apartat de *Fets* o *Relació de fets* s'han de consignar les pretensions de les parts i els fets en què les fonamenten.

Sota l'encapçalament *Fonaments de dret*, *Fonaments jurídics* o *Raonaments jurídics* s'han d'esmentar els arguments jurídics que es considerin aplicables al cas.

La *Part dispositiva* (l'encapçalament *Decisió* es reserva per a la sentència) conté la part resolutòria del document. Si s'hi tracten diverses qüestions, també es poden numerar els diferents paràgrafs. És preferible no utilitzar com a títol d'aquest apartat un verb (per exemple, *Disposo* o *Disposem*).

En la interlocutòria, com en totes les resolucions, cal indicar si es tracta d'una resolució ferma o si s'hi pot interposar algun recurs. En aquest últim cas, cal especificar el recurs

escaient, l'òrgan davant del qual s'ha d'interposar i el termini per fer-ho. A més, d'acord amb la disposició addicional quinzena de la Llei orgànica del poder judicial, si és necessari constituir un dipòsit cal indicar-ho, així com la manera de fer-ho.

Contra aquesta resolució s'hi pot interposar un recurs de reposició davant d'aquest Jutjat dins el termini de cinc dies a partir de l'endemà de la notificació, en el qual s'ha de fer constar la infracció en què hagi incorregut la resolució (articles 451 i 452 de la LEC). A més, s'ha de constituir, en el compte de dipòsits i consignacions d'aquest Jutjat, el dipòsit de 25 euros a què fa referència la disposició addicional 15a de la LOPJ i acreditar-ho. Sense aquests requisits no s'admetrà la impugnació.

El jutge, abans de signar, conclou la interlocutòria amb la fórmula següent, en què l'ús del segon pronom *ho* és opcional.

Així ho mano i ho signo.

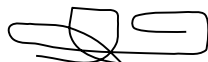
(*Així ho manem i ho signem*, si es tracta d'un tribunal.)

Ara bé, no és recomanable la fórmula *Així ho dispo, ho mano i ho signo*, perquè conté una duplicació innecessària: *disposar* i *manar* volen dir el mateix.

Després de la fórmula final s'hi pot fer constar, opcionalment, el càrrec:

Així ho mano i ho signo.

El magistrat jutge



Estructura

Identificació de l'òrgan judicial
Adreça
Identificació de l'assumpte
Identificació de les parts (opcional)
INTERLOCUTÒRIA
Identificació del/de la jutge/essa
Datació
Fets
Raonaments jurídics
Part dispositiva
Informació sobre el recurs
Fórmula final del/de la jutge/essa
Càrrec (opcional)
Signatura

Exemple

Jutjat de Primera Instància núm. 20 de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (Ciutat de la Justícia, edifici C)
08075 Barcelona

Execució de títol no judicial núm. 123/2017

Part demandant: Pau Ros Soler
Procuradora: Roser Vilar Sant
Advocada: Cristina Roure Rius

Part demandada: Miquel Cirera Pi
Procuradora: Eulàlia Capdevila Pons
Advocada: Rosa Castells Martí

INTERLOCUTÒRIA

Magistrada jutgessa: Elisa Márquez Fonts

Barcelona, 18 de juny de 2017

Fets

Únic. En data 3 de juny de 2017 la procuradora Roser Vilar Sant va **presentar**¹ una demanda executiva per **sol·licitar**² que es despatxés l'execució contra els béns de Miquel Cirera Pi per la suma de 12.000 euros de principal, més 3.600 euros pressupostats per als interessos i les costes.

Raonaments jurídics

Primer. D'acord amb l'article 545 de la Llei d'enjudiciament civil (LEC), aquest òrgan és competent per tramitar la demanda.

Segon. La demanda i el títol adjunt (pòlissa mercantil) compleixen els requisits que estableixen els articles 517, 520, 549 i 550 de la LEC, per la qual cosa és procedent despatxar l'execució contra els béns del deutor que ha especificat la part demandant, d'acord amb el que disposen l'article 551 i els següents de la mateixa Llei, a fi de garantir el pagament del deute reclamat.

1 Interposar/Formular/Presentar

Interposar significa 'formalitzar un recurs', per la qual cosa només podem utilitzar aquest verb per referir-nos a aquest tipus de document (*inter-posar*, és a dir *posar entre* les actuacions concloses i un nou tràmit arran del recurs).

Formular, que significa 'posar en una forma clara i precisa' i 'exposar en la forma que cal', és un verb adient per al recurs i la resta de documents de les parts (formular una demanda/una querella/una denúncia/un recurs...).

Així mateix, es *formulen* els càrrecs, les defenses, les acusacions... En aquests casos, doncs, no és adequat utilitzar el verb *interposar*.

Finalment, *presentar* és un verb d'ús general que no té una especificitat jurídica i significa 'posar una cosa davant d'algú perquè la prengui, la vegi, l'examini'. En aquest sentit, tots els documents i els escrits de les parts es poden presentar al jutjat perquè els admeti i els tramiti.

2 Sol·licitar/Interessar

El verb *interessar* és incorrecte sempre que el puguem substituir per *demanar* o *sol·licitar*. En aquest context, doncs, no podem utilitzar *interessar*.

Part dispositiva

Tinc per comparegut i part Pau Ros Soler, representat per la procuradora Roser Vilar Sant, d'acord amb l'escriptura de poders que aporta degudament validada. Uniu-ne un **testimoniatge**³ a les actuacions. Despatxeu amb aquesta procuradora les diligències successives.

Admeto a tràmit la demanda i ordeno despatxar l'execució contra els béns i les rendes de Miquel Cirera Pi per la suma de 12.000 euros, import del principal, així com els interessos i les costes, que provisionalment fixo en la quantitat de 3.600 euros.

Notifiqueu aquesta resolució i el decret que se'n deriva a la part executada, i lliureu-li també una còpia de la demanda executiva, a fi que en qualsevol moment es pugui personar en l'execució.

Així mateix, feu-li saber que no pot **interposar**⁴ cap recurs contra aquesta resolució, però que es pot oposar a l'execució en el termini de 10 dies, en els supòsits que preveu l'article 557 de la LEC.

Així ho mano i signo.


3 Testimoniatge

És la transcripció total o parcial d'un document avalada per un fedatari, la prova d'alguna cosa, o la declaració d'algú que ha vist o sentit una cosa per tal d'establir o provar un fet.

Té com a sinònims les formes testimoni i testimoniança.

4 Interposar recurs / Recórrer / Apel·lar / Impugnar

El verb *interposar* (transitiu) segueix l'estructura següent: *interposar + un recurs + **contra** una resolució*. Per tant, aquest verb exigeix un complement directe (*un recurs*) i un complement preposicional introduït per la preposició *contra* (*contra una resolució*).

En dret processal, *recórrer* i *apel·lar* (intransitius) signifiquen, respectivament, 'interposar un recurs' i 'interposar una apel·lació contra una resolució', i segueixen l'estructura següent: *verb + **contra** + un tipus de resolució* (*La part actora ha anunciat que recorrerà/apel·larà contra la Sentència*).

Per contra, *impugnar*, que es pot utilitzar en els mateixos contextos que *recórrer*, segueix l'estructura dels verbs transitius, és a dir *verb + complement directe* (*La part actora ha anunciat que impugnarà la Sentència*).

Això comporta que puguem dir la *sentència impugnada*, però que en canvi hàgim de dir *la sentència contra la qual recorre/apel·la la part actora*, i no pas *sentència recorreguda/apel·lada per la part actora*. Quan aquesta construcció resulti feixuga, també podem optar per *sentència objecte de recurs/d'apel·lació*.